

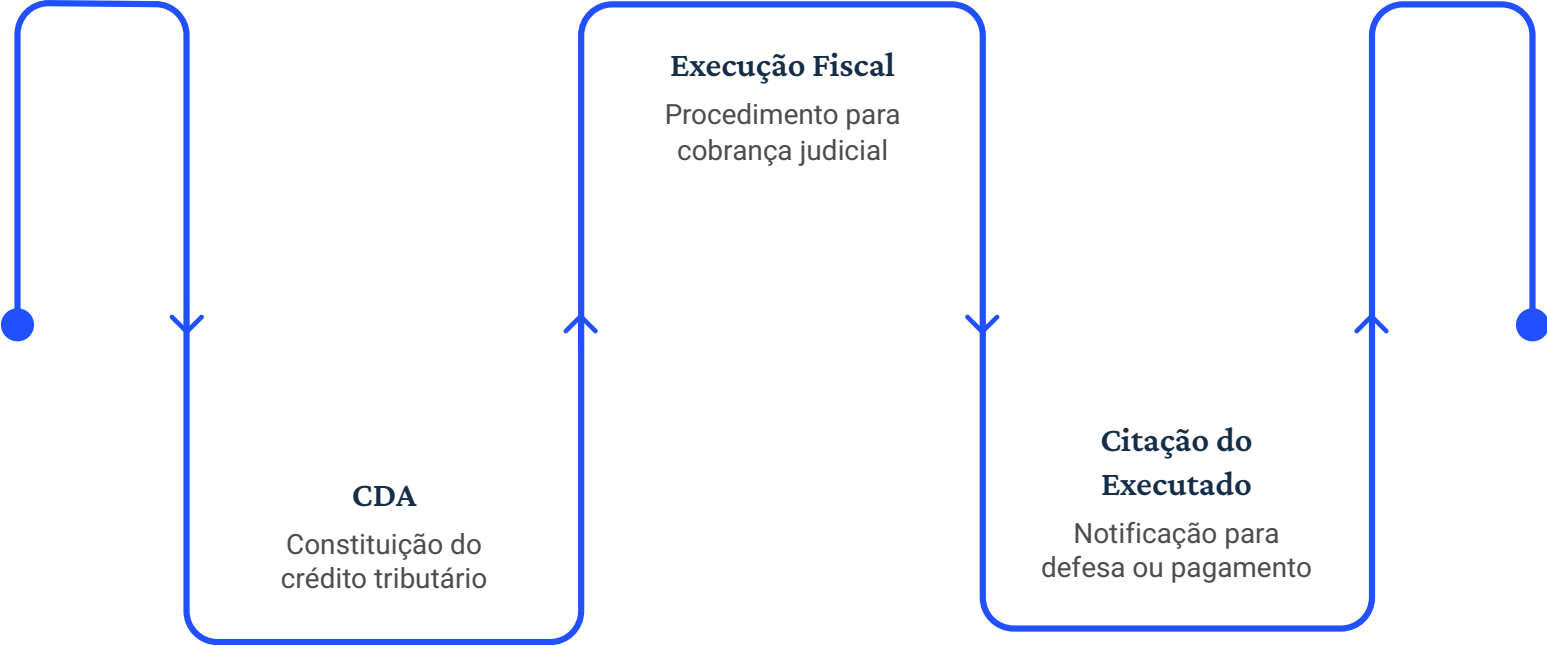
PRÁTICA PROCESSUAL TRIBUTÁRIA

8ª Aula — Defesa na Execução Fiscal

Embargos à Execução Fiscal • Exceção de Pré-Executividade • Revisão para P1

Prof.ª Ma. Marcilene Andrade | 28/09/2026

Retomando a Aula Anterior



Após a citação, o executado se depara com três caminhos possíveis:

PAGAR	GARANTIR A EXECUÇÃO	SOFRER ATOS DE CONSTRIÇÃO
Quitação integral do débito exequendo, encerrando a execução.	Depósito, fiança bancária, seguro garantia ou penhora — abrindo caminho para a defesa.	Penhora forçada de bens pelo Fisco na ausência de pagamento ou garantia voluntária.

☐ Mas surge uma nova pergunta: **Como o contribuinte pode se defender dentro da execução fiscal?**

Primeiro: Não Escolha a Peça Automaticamente

Ao receber uma execução fiscal, o advogado deve percorrer um roteiro de diagnóstico antes de escolher qualquer instrumento processual:

1 Qual é o problema jurídico?

Identifique a irregularidade ou pretensão que fundamentará a defesa.

2 A execução está garantida?

A existência ou não de garantia condiciona os instrumentos disponíveis.

3 A matéria exige produção de prova?

Teses que dependem de dilação probatória têm via própria.

4 O vício pode ser demonstrado imediatamente?

Prova pré-constituída abre caminho para instrumento mais célere.

5 Qual é o resultado pretendido?

Extinção total, redução do valor, levantamento de constrição?



Só depois de responder a essas perguntas: **Qual instrumento processual é adequado?**

Duas Vias Importantes de Defesa

O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidaram dois instrumentos centrais de defesa na execução fiscal. Não são equivalentes — a escolha depende das circunstâncias concretas.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Defesa típica prevista expressamente na Lei de Execução Fiscal (LEF). Instrumento de cognição ampla, com possibilidade de dilação probatória, mas que pressupõe garantia da execução.

- Base legal: LEF, arts. 16 a 18
- Natureza: ação incidental de conhecimento
- Exige garantia prévia

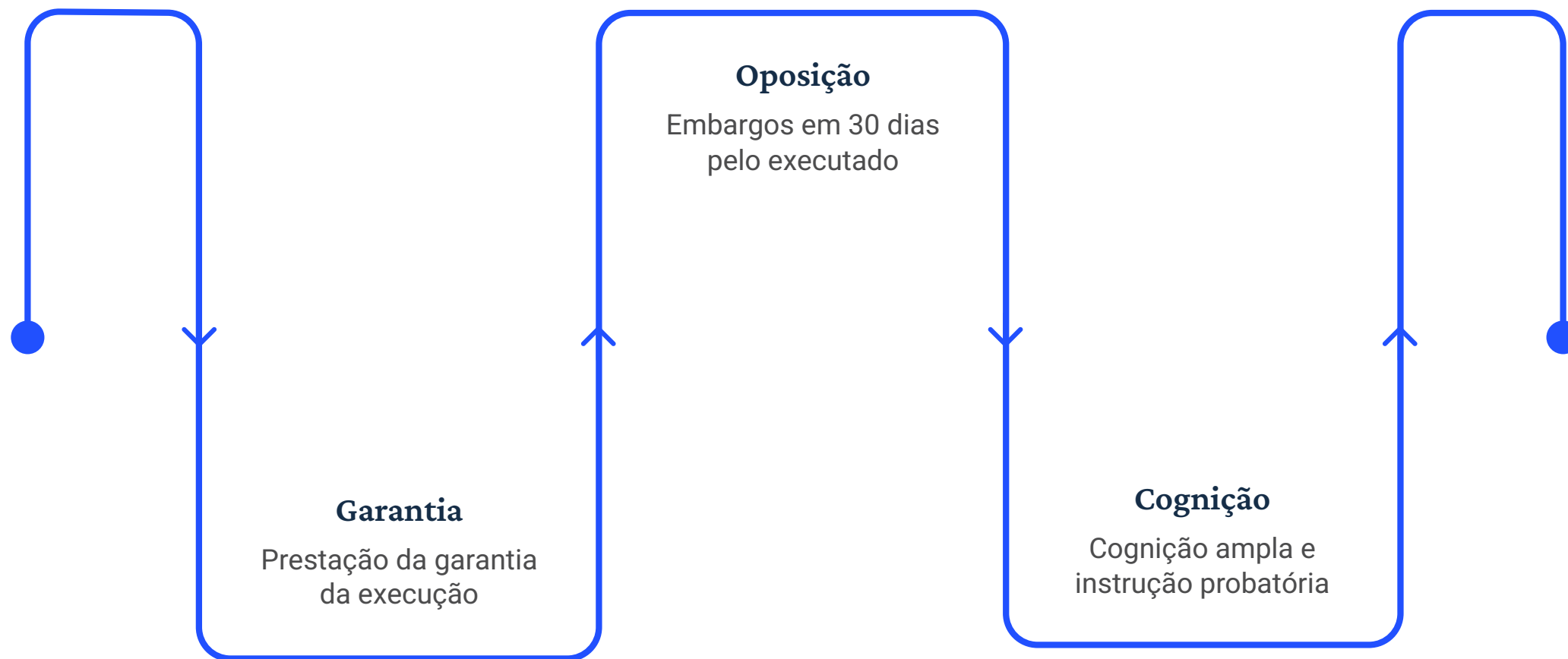
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Instrumento construído e consolidado pela jurisprudência. Permite a discussão de determinadas matérias sem necessidade de garantia prévia, mas com campo de cognição mais restrito.

- Base: Súmula 393/STJ
- Natureza: petição nos próprios autos
- Dispensa garantia prévia

Embargos à Execução Fiscal

Fundamento, requisitos, prazo, matérias alegáveis e efeito suspensivo.



O Que São Embargos à Execução Fiscal?

Natureza Jurídica

São a via típica de defesa do executado na execução fiscal. Embora relacionados à execução, possuem natureza de **ação incidental de conhecimento**, permitindo ao executado formular defesa contra a pretensão executiva.

Trata-se de um processo autônomo que corre em apenso à execução fiscal, com contraditório pleno e possibilidade de instrução probatória.

Base Legal e Finalidade

Fundamento Principal

Lei nº 6.830/1980 – arts. 16 a 18

Finalidade

Permitir discussão ampla sobre validade do crédito, validade do título, responsabilidade, valor exigido e demais matérias úteis à defesa.

Requisito Fundamental: Garantia

📄 **LEF, art. 16, §1º** — A regra legal é: não são admissíveis embargos antes de garantida a execução.

A garantia é pressuposto de admissibilidade dos embargos. Poderá decorrer, conforme o caso, de:



Depósito

Depósito em dinheiro do valor integral do débito exequendo.



Fiança Bancária

Carta de fiança emitida por instituição financeira idônea.



Seguro Garantia

Apólice de seguro garantia judicial em favor da Fazenda.



Penhora

Constrição judicial de bens suficientes à satisfação do crédito.

Embargos → pressupõem garantia da execução.

Prazo dos Embargos

30

Dias

Prazo legal para oposição dos embargos (LEF, art. 16)

O **termo inicial** varia conforme a modalidade de garantia adotada:

Depósito

Da realização do depósito

1

2

Penhora

Da intimação da penhora ao executado

3

Fiança Bancária / Seguro Garantia

Da juntada da prova aos autos

⚠ **Tema Repetitivo 131/STJ:** Na hipótese de penhora, o termo inicial é a **efetiva intimação da penhora**, e não a juntada do mandado aos autos.

O Que Posso Alegar nos Embargos?

LEF, art. 16, §2º — O executado deverá alegar **toda matéria útil à defesa**. A cognição é ampla, abrangendo questões de mérito e processuais.

Matérias Típicas

- Nulidade da CDA
- Inexistência do débito
- Pagamento
- Decadência
- Prescrição
- Ilegitimidade

Outras Matérias

- Erro de cálculo
- Vícios do lançamento
- Responsabilidade tributária
- Questões que dependam de produção probatória



Característica central: cognição mais ampla — é possível discutir qualquer matéria útil à defesa do executado.

Provas nos Embargos

Os embargos permitem instrução probatória plena, o que os distingue fundamentalmente da Exceção de Pré-Executividade:



Prova Documental

Documentos, contratos, comprovantes de pagamento, escrituração contábil.



Prova Pericial

Perícia contábil, avaliações técnicas, laudos especializados.



Prova Testemunhal

Quando cabível, oitiva de testemunhas sobre os fatos relevantes.

- ❑ **Distinção fundamental:** Se a tese defensiva depende de dilação probatória, os embargos podem ser a via adequada. **Exemplo:** O contribuinte sustenta que parte das operações incluídas na CDA não ocorreu e será necessária análise contábil, documentos complementares e eventualmente perícia — a discussão não se resolve simplesmente olhando a CDA.

Embargos Suspendem Automaticamente a Execução?

NÃO.

A oposição dos embargos **não produz automaticamente efeito suspensivo** sobre a execução fiscal.

Tema 526/STJ — A atribuição de efeito suspensivo pressupõe, cumulativamente:

1

Execução Garantida

Pressuposto de admissibilidade dos próprios embargos.

2

Relevância da Fundamentação

Fumus boni iuris — a tese defensiva deve ser juridicamente plausível.

3

Risco de Dano Grave

Periculum in mora — risco de dano grave ou de difícil reparação ao executado.

 **Atenção:** Garantir a execução permite embargar, mas **não significa** que a execução ficará automaticamente suspensa. O efeito suspensivo deve ser requerido e demonstrado.

Modelo Didático: Embargos à Execução Fiscal

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA ____ VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS

Distribuição por dependência à Execução Fiscal nº ____

ALFA LTDA., já qualificada, por seu advogado, vem, com fundamento no **art. 16 da Lei nº 6.830/1980**, opor **EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL** em face da FAZENDA PÚBLICA ____, pelos fundamentos a seguir.

I — TEMPESTIVIDADE

A execução encontra-se garantida por ____, tendo ocorrido ____ em ____/____/____, razão pela qual os presentes embargos são tempestivos.

II — SÍNTESE DA EXECUÇÃO

A Embargante é executada para pagamento de R\$ ____, representado pela CDA nº ____.

Modelo: Fundamentos e Pedidos

III — FUNDAMENTOS

- **3.1. Preliminarmente** — Ex.: nulidade da CDA / ilegitimidade.
- **3.2. Mérito** — Ex.: pagamento / prescrição / inexistência do débito / excesso.

IV — PROVAS

Requer a produção das provas necessárias, especialmente _____.

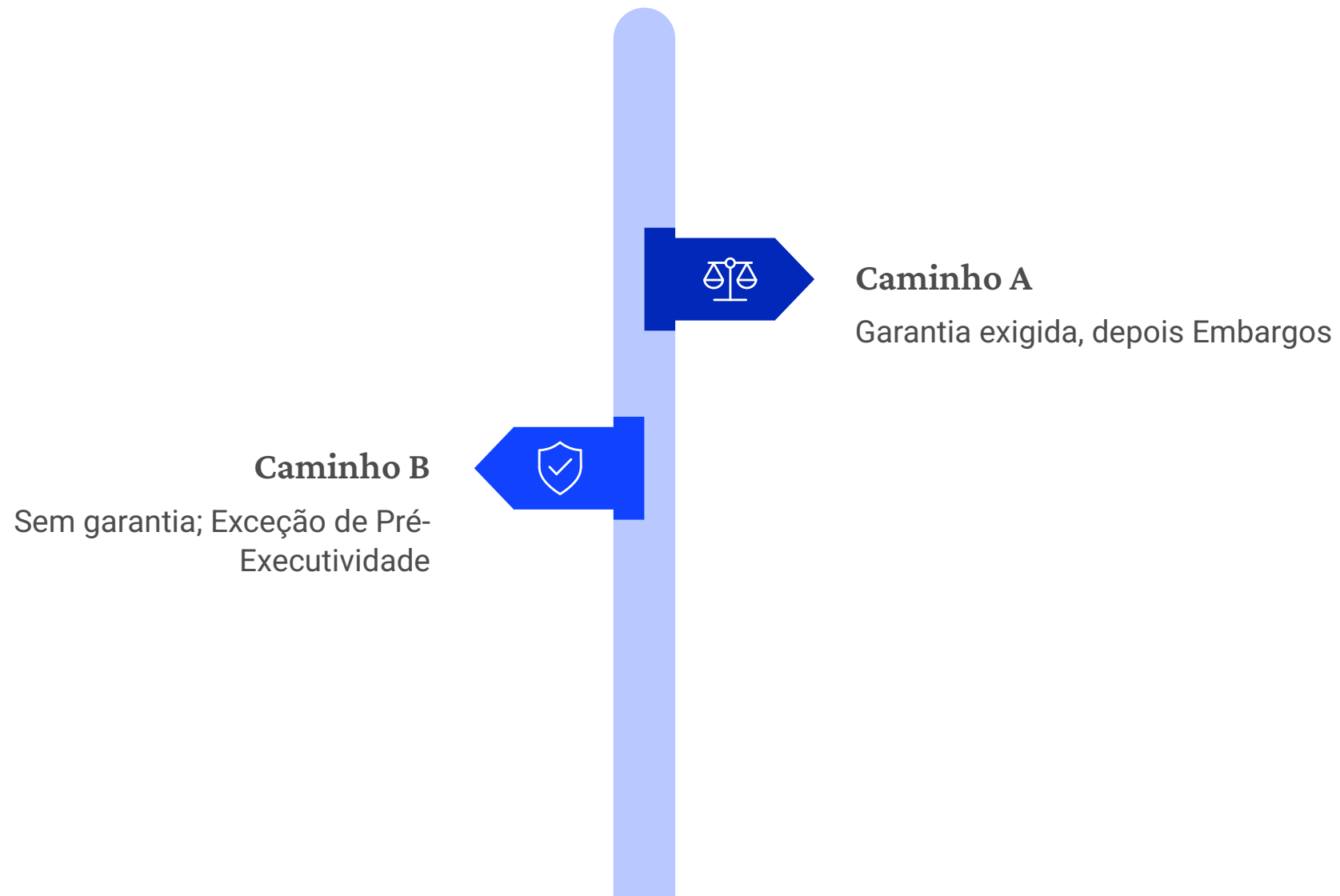
V — PEDIDOS

- a) recebimento dos embargos;
- b) concessão de efeito suspensivo, se presentes os requisitos;
- c) acolhimento da matéria preliminar;
- d) procedência dos embargos para desconstituir/reduzir a cobrança;
- e) demais consequências processuais cabíveis.

 **Atenção:** A peça deve refletir o problema concreto. Não basta reproduzir um modelo.

Exceção de Pré-Executividade

Instrumento defensivo construído pela jurisprudência — sem necessidade de garantia prévia, mas com cognição restrita.



E Se Não Houver Garantia?

Imagine: Empresa é citada. Não possui patrimônio suficiente para garantir a execução. Ao examinar a CDA, o advogado percebe que **o crédito está prescrito** e as próprias datas constantes dos documentos permitem demonstrá-lo.

Pergunta: É necessário primeiro garantir a execução para somente depois alegar a prescrição?

Aqui surge a:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Um instrumento que permite a defesa **sem garantia prévia**, desde que preenchidos requisitos específicos.

O Que É Exceção de Pré-Executividade?

Instrumento defensivo admitido no próprio processo executivo para discussão de determinadas matérias **sem necessidade de garantia prévia do juízo.**

Origem

Não está estruturada pela LEF como os embargos. Sua admissibilidade foi desenvolvida jurisprudencialmente ao longo do tempo.

Grande Vantagem

Não exige garantia prévia do juízo — permite defesa mesmo quando o executado não possui patrimônio suficiente para garantir a execução.

Limitação

Possui campo de **cognição mais restrito** — não admite qualquer matéria, nem dilação probatória.

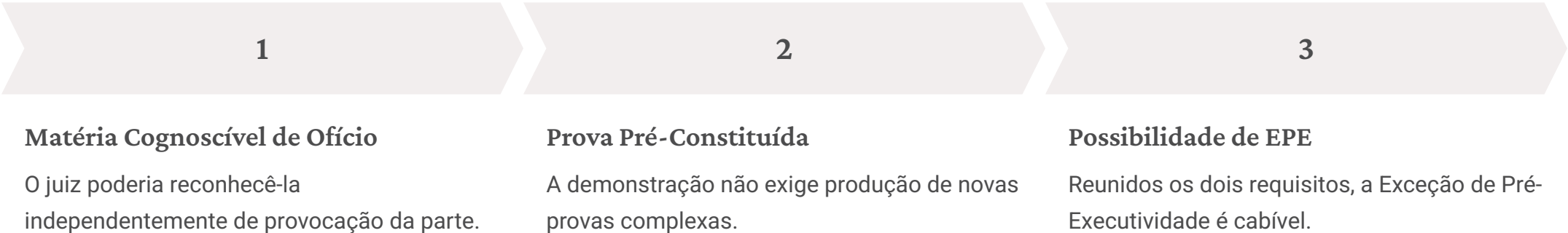
Súmula 393 do STJ

O ponto de partida jurisprudencial é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 393 — STJ

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Guarde esta fórmula essencial:



O Que Significa "Sem Dilação Probatória"?

Significa que a questão pode ser decidida a partir dos elementos já disponíveis, sem necessidade de produzir novas provas complexas. Há uma distinção importante que precisa ser compreendida:

O Que É PERMITIDO

Prova documental pré-constituída — SIM.

É possível juntar documentos que já existem e que, por si sós, são suficientes para demonstrar a matéria alegada.

Exemplo: a própria CDA com datas que demonstram a prescrição.

O Que NÃO É Permitido

Dilação probatória — NÃO.

"Não exigir dilação probatória" **não significa** "não pode existir prova".

Significa: a prova necessária deve estar **previamente constituída** e ser suficiente para permitir a decisão sem instrução adicional.

Matérias Que Podem Surgir na EPE

Conforme as circunstâncias concretas e desde que possam ser decididas sem dilação probatória:

→ Prescrição

Demonstrável pelas datas constantes da própria CDA e dos autos.

→ Decadência

Verificável a partir dos documentos existentes no processo.

→ Nulidade Evidente do Título

Vício formal da CDA perceptível sem instrução adicional.

→ Ilegitimidade

Ausência de relação jurídica tributária demonstrável documentalmente.

→ Ausência de Pressupostos Processuais

Verificável a partir dos elementos dos autos.

→ Inexigibilidade Documental

Demonstrável por documentos pré-constituídos.

→ Outras Matérias de Ofício

Desde que conhecíveis de ofício e sem dilação probatória.



Cuidado: Não é o nome da tese que determina o cabimento.
Pergunte: "**Consigo demonstrá-la imediatamente?**"

Modelo: Exceção de Pré-Executividade

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA ____ VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS

Execução Fiscal nº _____

BETA LTDA., já qualificada, por seu advogado, vem apresentar **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE** pelos fundamentos seguintes.

I — CABIMENTO

A matéria arguida é suscetível de conhecimento de ofício e pode ser apreciada mediante os documentos já existentes nos autos, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na **Súmula 393 do STJ**.

II — FUNDAMENTO

No caso concreto, verifica-se _____. Conforme demonstram _____, o crédito _____.

Modelo: Pedidos (EPE)

III — PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

01

Conhecimento da Exceção

Recebimento e processamento da presente exceção de pré-executividade.

02

Reconhecimento da Matéria

Reconhecimento de _____.

03

Extinção da Execução

Consequente extinção da execução em relação ao excipiente/crédito, quando essa for a consequência jurídica da matéria acolhida.

04

Levantamento de Constrição

Levantamento/cancelamento de eventual constrição incompatível com o reconhecimento da tese.

05

Demais Consequências

Demais consequências legais cabíveis.

 **Atenção:** A exceção é apresentada nos próprios autos da execução fiscal. **Não exige prévia garantia.**

Qual dos Dois?

A escolha entre Embargos à Execução Fiscal e Exceção de Pré-Executividade não é livre — decorre do diagnóstico do caso concreto. Conheça os critérios de distinção.

Garantia Presente
Conduz a Embargos: cognição ampla.



Execução Fiscal

Ponto de partida para escolha do remédio processual.



Sem Garantia

Conduz a EPE: cognição restrita, prova pré-constituída.

Embargos × Exceção de Pré-Executividade

Critério	Embargos	Exceção de Pré-Executividade
Previsão	LEF, art. 16	Construção jurisprudencial
Garantia	Exigida	Dispensada
Prazo	30 dias (art. 16)	Sem prazo legal específico*
Cognição	Ampla	Limitada
Dilação probatória	Possível	Não
Prova pré-constituída	Não exclusivamente	Essencial
Matérias	Toda matéria útil à defesa	Matérias admitidas pela jurisprudência
Forma	Ação incidental	Petição nos próprios autos

*Isso não significa que possa ser utilizada para contornar preclusões ou ressuscitar matérias já definitivamente decididas.

Árvore de Decisão do Advogado

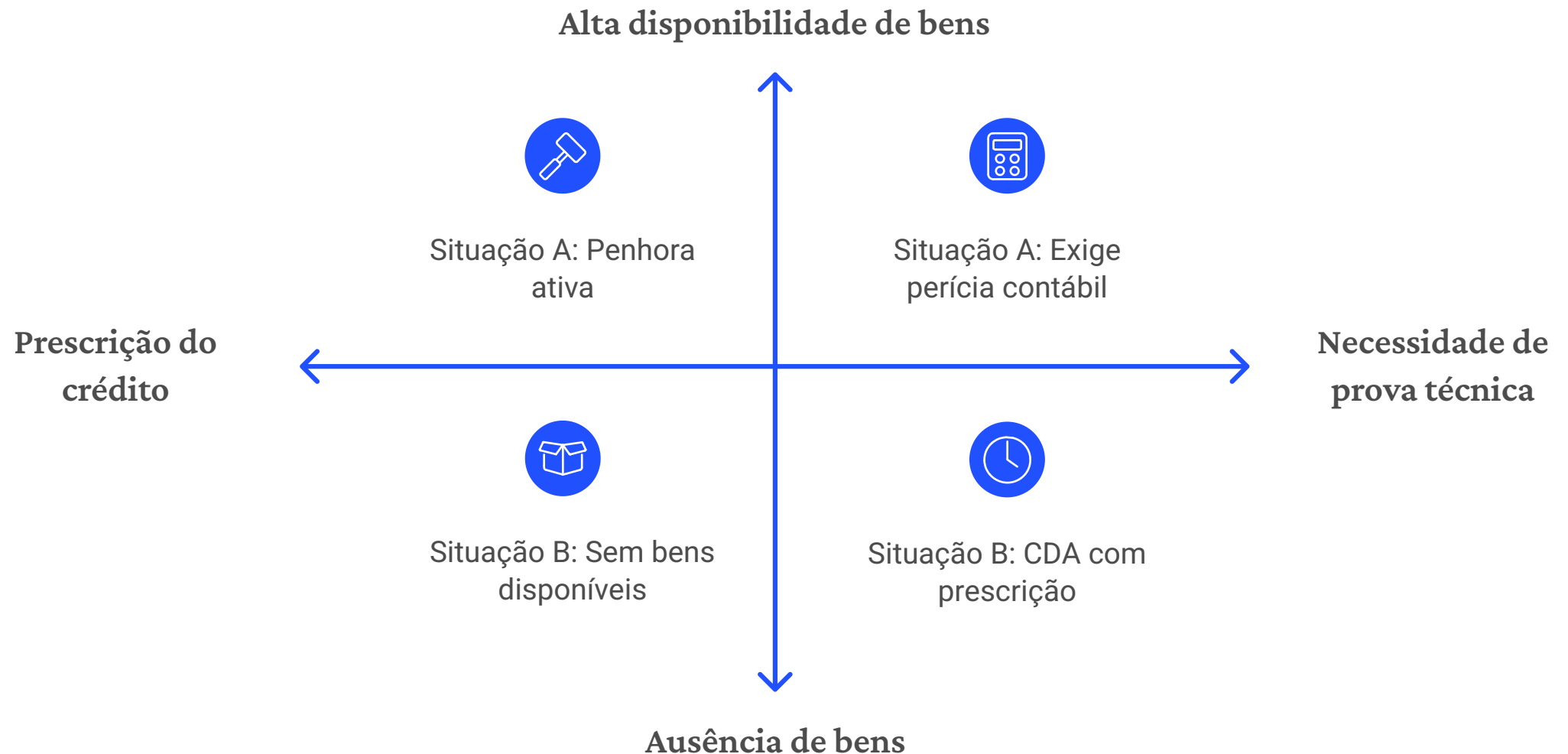
RECEBI UMA EXECUÇÃO FISCAL — qual instrumento utilizar?



❏ A peça é consequência do diagnóstico, não seu ponto de partida.

Caso Prático

Aplique o raciocínio desenvolvido ao longo da aula para resolver a situação concreta abaixo.



Você É o Advogado: Qual Medida Utilizaria?

A empresa **Ômega Ltda.** é citada em execução fiscal de **R\$ 450.000,00**.

SITUAÇÃO A

Possui imóvel já penhorado e pretende demonstrar, mediante **perícia contábil**, que parte substancial do valor executado decorre de erro na apuração.

Diagnóstico

- Execução garantida? **SIM** (penhora)
- Exige dilação probatória? **SIM** (perícia)

Instrumento: EMBARGOS

SITUAÇÃO B

Não possui bens para garantir o juízo, mas a própria CDA e os documentos existentes demonstram que a pretensão está **prescrita**.

Diagnóstico

- Execução garantida? **NÃO**
- Matéria cognoscível de ofício? **SIM**
- Prova pré-constituída? **SIM**

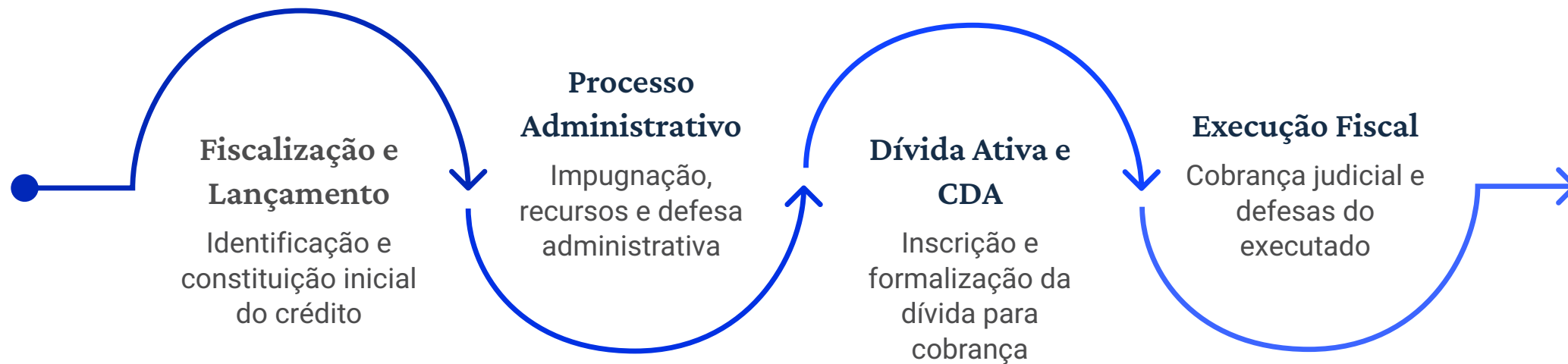
Instrumento: EPE

Se B dependesse de perícia → EPE deixa de ser a via adequada.

☐ **Resposta esperada:** A → Embargos | B → EPE (se preenchidos os requisitos da Súmula 393) | B + perícia → EPE deixa de ser a via adequada.

Revisão

Consolidação do percurso completo do crédito tributário e dos instrumentos de defesa estudados ao longo do semestre.



O Caminho do Crédito Tributário

Esta é a revisão mais importante da prova. Em qualquer questão da P1: **primeiro localize o problema nesse percurso.**



1. Fiscalização



2. Lançamento



3. Crédito Tributário



4. Impugnação Administrativa



5. Julgamento

O Caminho do Crédito Tributário

Esta é a revisão mais importante da prova. Em qualquer questão: **primeiro localize o problema nesse percurso.**



Revisão Expressa: O Que Você Precisa Saber?

Fiscalização

Poderes do Fisco × direitos do contribuinte.

Lançamento

Constituição do crédito; modalidades; decadência.

Processo Administrativo

Contraditório; ampla defesa; impugnação; provas.

Exigibilidade

Suspensão ≠ extinção.

Pagamento Indevido

Restituição × compensação.

Regularização

Parcelamento × transação.

Dívida Ativa

Inscrição; CDA; certeza e liquidez; requisitos.

Execução Fiscal

Citação; garantia; penhora; responsabilidade; prescrição intercorrente.

Defesa

Embargos × exceção de pré-executividade.

Como Raciocinar na P1

Diante de qualquer situação-problema, utilize esta sequência:

1 IDENTIFIQUE A FASE

Onde está o crédito? Fiscalização, lançamento, processo administrativo, execução?

2 IDENTIFIQUE O PROBLEMA

Qual é a irregularidade ou pretensão? Vício formal, prescrição, pagamento indevido?

3 ESCOLHA O INSTRUMENTO

O que o advogado deve fazer? Embargos, EPE, mandado de segurança, ação anulatória?

4 FUNDAMENTE

Qual norma/princípio sustenta a solução? LEF, CTN, Súmula, Tema Repetitivo?

5 APLIQUE AO CASO

Por que esse fundamento resolve estes fatos? Conecte a norma à situação concreta.

6 CONCLUA

Qual providência deve ser requerida? Seja preciso na consequência jurídica.

Mensagem Final

Em Prática Processual Tributária, saber o nome da peça é apenas o começo.

O essencial é compreender em que momento se encontra o crédito tributário, identificar o problema jurídico e escolher, fundamentadamente, a providência adequada.

Embargos à Execução Fiscal

LEF, art. 16 | Garantia exigida | Cognição ampla | Dilação probatória possível

Exceção de Pré-Executividade

Súmula 393/STJ | Sem garantia | Cognição restrita | Prova pré-constituída

Diagnóstico Primeiro

A peça é consequência do diagnóstico — nunca seu ponto de partida.

BOA PROVA!

Prof.^a Ma. Marcilene Andrade